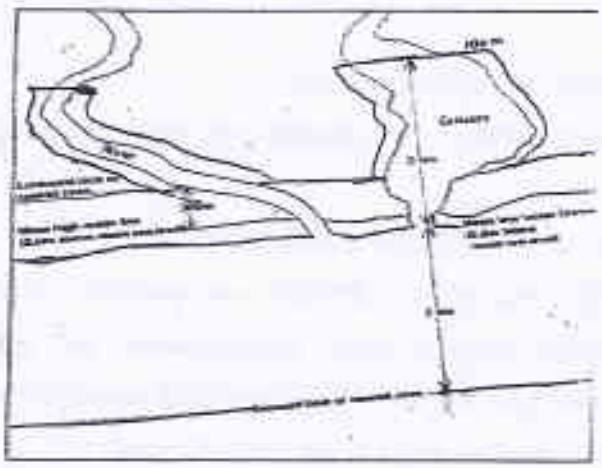
2011 අංක 49 හා 1988 අංක 64 දරන පනත් මඟින් සංශෝධිත 1981 අංක 57 දරන වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනත හා එම පනත යටතේ පොලිස් නිලධාරීන්ට බලකල පැවරීම

වෙරළ කලාපය

ඕඩ්‍ය වඩදිය ඉම සිට ගොඩබිම දෙසට මීටර් 300 ක සීමාවක් සහ මධ්‍ය බාදිය ඉම සිට මුහුදු දෙසට කිලෝමීටර් 02 ක සීමාවක් ඇතුළත පිහිටි ප්‍රදේශය ද.

ස්ථිර වශයෙන් හෝ කලින් කල මුහුදට සම්බන්ධ වූ ගංඟා, දියපාරවල්, කලපු හෝ වෙනත් යම් ජලකඳක් සම්බන්ධයෙන් වන විට ගොඩබිම දෙසට මායිම, ඒවායේ ස්වභාවික ඇතුළු වීමේ ලක්ෂ්‍ය අතර අඳින ලද සෘජු රේඛාවකට ලම්භකව මනින කිලෝමීටර් දෙකක සීමාවකට ව්‍යාප්ත විය යුතු අතර ඒවායේ මුහුදට සම්බන්ධ වූ ඒ ගංඟා, දියපාරවල් සඳහා කලපු හෝ වෙනත් යම් ජලකඳක් සහ මායිම දිගේ ශූන්‍ය මධ්‍ය මුහුදු මට්ටමේ සිට ගොඩබිම දෙසට මීටර් සියයකින් දීර්ඝ කළ වැඩිදුර සීමාවක් ඇතුළත වූ ප්‍රදේශය ද ඇතුළත් වේ.



සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා වෙරළ සංරක්ෂණ අවසර පත්‍ර නිකුත් කිරීම

වෙරළ සංරක්ෂණ පනතේ 14 (1) වන වගන්තිය ප්‍රකාරව වෙනත් යම් නීතියක විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් වුවද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් තත් කාර්යය සඳහා නිකුත් කරන ලද අවසර පත්‍රයක් හෝ 1992 අංක 33 දරණ පතල් හා බනිජ ද්‍රව්‍ය පනත යටතේ නිකුත් කරන අවසර පත්‍රයක් යටතේ හැර කිසිම තැනැත්තෙකු විසින් වෙරළ කලාපය ඇතුළත යම් සංවර්ධන කාර්යක නිරත නොවිය යුතුය.

"සංවර්ධන කාර්යය"

කවර හෝ ආකාරයකින් වෙරළ කලාපයේ භෞමික ස්වභාවය වෙනස් කිරීමට ඉඩ ඇති යම් කාර්යාවලියක් අදහස් වන අතර,

* ගොඩනැගිලි සහ කර්මාන්ත ඉදිකිරීම
* බෝය වලින් යාත්‍රාවලින් හෝ වෙනත් මාර්ග වලින් අපද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍ය තැන්පත් කිරීම.
* ස්වභාවික වෘක්ෂලතාදිය, වැලි සහ සිප්පිකටු, මුහුදු පැලෑටි හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම.
* හැරීම සහ පිරවීම
* ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණය සහ බනිජ ද්‍රව්‍ය සඳහා කැණීම් හෝ හැරීම් මීට අයත් වේ

වෙරළ කලාපයේ අවසර පත්‍ර නොගෙන කළ හැකි කාර්ය :

1. මසුන් ඇල්ලීම
2. ගස් වැවීම
3. හෝග වගාව

පනත යටතේ ඇති වැරදි

28(1) වගන්තිය:

14 වන වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකිරීම වරදක් බව :

මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබුවිට,

* පළමුවරට කරන ලද වරදක් සම්බන්ධව
  රු. 5000/- නොඅඩු රු. 25000/- නොඉක්මවන දඩයක් හෝ එක් අවුරුද්දක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමක් හෝ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඩුවම් දෙකම
* දෙවන වරට හෝ තදන්තර වරදක් සම්බන්ධයෙන්,
  රු. 50000/- නොඅඩු රු. 100,000/- නොවැඩි දඩයකට හෝ අවුරුදු එකකට නොඅඩු අවුරුදු 3 කට නොවැඩි කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමක් හෝ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දෙකම

28(2) වගන්තිය:

28 වන වගන්තිය යටතේ යම් තැනැත්තෙකු වරදකරු කරනු ලැබූ විට,

(අ) ඒ වරද කරනු ලැබුවේ රජයේ දේපල නොවන යම් ද්‍රව්‍යයක් හෝ භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් නම් එම ද්‍රව්‍ය හෝ භාණ්ඩය

(ආ) වරද සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චි කළ සියළු වාහන, යාත්‍රා, බෝට්ටු, නැව් යන්ත්‍ර හෝ වෙනත් උපකරණ (අදාල වරදකරුට අයත් වුවද නොවුවද)

ඒ වරද කරනු ලැබීම හේතුවෙන් රාජසන්තක කිරීමේ ආඥාවක් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් කරනු ලැබිය හැක.

29 වගන්තිය

(අ) 25(1) (ආ) හෝ 25 (2) වගන්තිය යටතේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් යවන ලද දැන්වීම් අනුව ක්‍රියා කිරීමට පැහැර හැරීම

(ආ) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා හෝ යම් නිලධරයකුට බාධා කිරීම.

(ඇ) 27 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන දැන්වීම් අනුව ක්‍රියා නොකිරීම.

(ඈ) 27 වන වගන්තිය යටතේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට සපයන ලද වාර්තා හෝ තොරතුරු අසත්‍ය වීම.

(ඉ) 31 අ(1) හෝ 31 (ඇ) හෝ වගන්තියේ විධිවිධාන කඩ කිරීම (හිරිගල් සම්බන්ධ වැරදි)

පනත යටතේ වරදක් වන අතර. මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට රු. 5000/- නොඅඩු රු. 50,000/- නොඉක්මවන වූද දඩයකට හෝ මාස 06 ක් නොඉක්ම වන්නාවූ කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයකින් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාර ගත කිරීම යන දඩුවම් දෙකටම යටත් විය යුතුය.

30 වගන්තිය

අතිරේක දඩය

මෙම පනත යටතේ වරදකට වරදකරු වන සෑම තැනැත්තකුම 28 වන හා 29 වන වගන්ති යටතේ නියම කර ඇති දඩවලට අතිරේකව වරදකරු කරනු ලැබීමෙන් පසු වරද නොකඩවා කරගෙන යනු ලබන එක් එක් දිනය සඳහා රු. 1000/- නොඅඩු රු. 5000/- නොඉක්මවන්නා වූ දඩයකටද යටත් විය යුතුය.

කඩා ඉවත් කිරීම් විධානයක් නිකුත් කළ පසුව ඉදිකිරීම් සිදුකිරීම.

31 (3ඇ) වගන්තිය

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් පනතේ 31(2) වගන්තිය යටතේ කඩා ඉවත් කිරීමේ විධානයක් භාරදෙනු ලැබූ පසු එම ඉදිකිරීම නොකඩවා කර ගෙන යාම හෝ එම ඉදිකිරීම නිමෙන්නට අවකාශ දීම වරදක් වේ.

31(3ඇ) වගන්තිය

31 (3ඇ) වගන්තියේ විධිවිධාන කඩකරන අය වරදකට වරදකරු වන අතර, මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට රු. 50000/- හෝ රු. 500,000/- නොවැඩි දඩයකට හෝ අවුරුදු එකකට නොඅඩු සහ අවුරුදු 03 නොවැඩි බන්ධනාගාරගත කිරීමකට නැතහොත් ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඩුවම් දෙකටම යටත් විය යුතුය.

31 (උ) (7) වගන්තිය

වෙරළ කලාපයේ ඉඩම් හෝ ජලස්කන්ධ අනවසරයෙන් ගොඩකර ඇති විට 31 (උ) (2) යටතේ පිරවීම සඳහා පාවිච්චි කරන ලද ද්‍රව්‍ය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර යථා තත්ත්වයට පත් කරන ලෙස විධානයක් අදාල පුද්ගලයාට භාරදුන් පසු ඔහු විසින් එම පිරවීම දිගින් දිගටම කර ගෙන යාම වරදක් වන අතර, මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට රු. 50000/- නොවැඩි වූ සහ රු. 5,000,000/- නොවැඩි දඩයකට නැතහොත් අවුරුදු 01 නොඅඩු සහ අවුරුදු 03 කට නොවැඩි කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීම හෝ ඒ දඩය හා බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම යටතේ විය යුතුය.

පොලිස් බලකළ දැක්වෙන වගන්ති

35 ආ වගන්තිය

සෑම පොලිස් නිලධරයෙකු විසින්ම මේ පනත යටතේ වූ යම් වරදක් සිදුකිරීම වැළැක්විය යුතුය. තවද මේ පනත යටතේ වූ යම් වරදක් සිදුකිරීම වැළැක්වීමේ කාර්ය සඳහා මැදිහත් විය හැකිය.

27(අ) වගන්තිය

14(1) වන වගන්තිය උල්ලංඝනය කළ විට ඒ සඳහා භාවිතා කළ වාහනයක්, යාත්‍රාවක්, බෝට්ටුවක්, නැවක්, යන්ත්‍රයක් හෝ උපකරණ ඒවා ඇතුලත තිබුණ යම් භාණ්ඩයක් හෝ ද්‍රව්‍ය සමඟ අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට බලය ඇත.

* එසේ අත්අඩංගුවට ගත් විට ඒවා මුදාහැරීම අධිකරණ ආඥාවක් ලබාගැනීමෙන් මිස කරනු නොලැබිය යුතුය.

31 අ (2) වගන්තිය

වෙරළ කලාපය තුල ඕරිගල් කැඩීම, එකතු කිරීම, ලඟ තබා ගැනීම, පිරිසැකසුම් කිරීම, ගබඩා කිරීම, පිලිස්සීම හා ප්‍රවාහනය කිරීම සිදුකරන විට ඒ සඳහා යම් වාහනයක්, යාත්‍රාවක්, බෝට්ටුවක්, නැවක්, යන්ත්‍රයක් හෝ වෙනත් උපකරණයක් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක ඒවා ඇතුලත තිබූ භාණ්ඩ හෝ ද්‍රව්‍ය සමඟ අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසියට බලය තිබේ.

31 අ (4) වගන්තිය

පනතේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් වෙරළ කලාපය ඇතුළත ගබඩා කර හෝ එකතු කර හමුවන ඕරිගල් රාජසන්තක කිරීමට ඕනෑම පොලිස් නිලධාරියෙකුට බලය තිබේ.

31 ඉ වගන්තිය

(අ) වැලි හා ඕප්පි කටු ප්‍රවාහනය කරන හෝ කරන්නේ යැයි සැක කරන යම් වාහනයක්, යාත්‍රාවක්, බෝට්ටුවක, නැවක් නැවැත්වීමට හා පරීක්ෂා කිරීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට බලය ඇත.

(ආ) ටැලි හෝ සිප්පි කටු ගබඩා කොට ඇති යම් පරිශ්‍රයකට ඇතුළු වීමට සහ ඒ පරිශ්‍රය පරීක්ෂා කිරීමට බලය ඇත.

35 අ වගන්තිය

පනත යටතේ මාස 06කට වැඩි කාලයක් බන්ධනාගාරගත කිරීම මඟින් දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දැක්වූ බවට හෝ සාධාරණ ලෙස සැක කරන කැනැත්තකු වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට හැකි වන්නේය.

35 අඅ වගන්තිය : මෙම පනත යටතේ ඇති සෑම වරදක්ම සංඥය වැරදි විය යුතුය.

35 අඅඅ වගන්තිය: මේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ ක්‍රියාකරනු ලබන යම් පොලිස් නිලධරයකු විසින් සද්භාවයෙන් කරන ක්‍රියා සම්බන්ධව ඔහුට විරුද්ධව කිසියම් සිවිල් හෝ අපරාධ නඩුවක් පැවරිය නොහැක.

35 (ඇ) වගන්තිය

මේ පනතේ යම් කාර්යක් ඉටුකිරීම පොලිස් නිලධාරීන්ට බාධා කිරීම හෝ ඔවුන්ගේ කටයුතු වලට මැදිහත්වීම වරදකි. මෙම වරද සඳහා පොලිස් අධිකාරීවරයෙකුගේ නිලයට අඩු නොවන නිලයක නිලධරයකුගේ අනුමැතිය ඇතිව නඩු පැවරිය යුතුය.

ඇප නොදිය යුතු බව (31 උප) වගන්තිය

මේ පනත යටතේ වරදක් සම්බන්ධයෙන් නීති කෘත්‍ය පවත්නා අතරතුරදී මහේස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් ඇප නොදිය යුතුය.

එසේ වුවද, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 උ ව්‍යවස්ථාව යටතේ පිහිටුවන ලද පළාත් මහාධිකරණය විසින් අධිකරණය සෑහීමකට පත් කරනු ලබන විශේෂ අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ චුදිතට ඇප දෙනු ලැබිය හැකිය.

පංචාලි ප්‍රනාන්දු
නීති නිලධාරි
වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
4 වන මහල, නව මහලේකම් කාර්යාලය
මාලිගාවත්ත, කොළඹ 10.

දුරකථන : 0112330460
0714103415

අනවසර ගොඩකිරීම් සඳහා (ඉවත් කිරීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර නැති විට)

01).වර්ෂ.....ක් වූ.....මස.....වන දින හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී මෙකී අධිකරණයේ අධිකරණ බල සීමාව තුල පිහිටි වෙරළ කළාපයට අයත් ස්ථානයක් වන.....යන ස්ථානයේ යුෂ්මතා විසින් අනවසරයෙන් ගොඩකිරීමක් සිදුකිරීමෙන් 1988 අංක 64 සහ 2011 අංක 49 දරණ පනත් වලින් සංශෝධිත 1981 අංක 57 දරණ වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනතේ 14(1) වගන්තිය කඩ කිරීමෙන් වරදක් කල බවද,එබැවින් ඉහත කී පනතේ 28(1) වගන්තිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කළ වගය.

අනවසර ඉදිකිරීම් සඳහා (කඩා ඉවත් කිරීමේ නිවේදන නිකුත් කිරීමට පෙර චෝදනාව)

වර්ෂ.....ක් වූ.....මස.....වන දින හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී මෙකී අධිකරණයේ අධිකරණ බල සීමාව තුල පිහිටි වෙරළ කළාපයට අයත් ස්ථානයක් වන.....යන ස්ථානයේ යුෂ්මතා විසින් අනවසරයෙන් ඉදිකිරීමක් සිදුකිරීමෙන් 1988 අංක 64 සහ 2011 අංක 49 දරණ පනත් වලින් සංශෝධිත 1981 අංක 57 දරණ වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනතේ 14(1) වගන්තිය කඩ කිරීමෙන් වරදක් කල බවද,එබැවින් ඉහත කී පනතේ 28(1) වගන්තිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කළ වගය.

අනවසර වැලි ඉවත්කිරීම් සඳහා

01).වර්ෂ.....ක් වූ.....මස.....වන දින හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී මෙකී අධිකරණයේ අධිකරණ බල සීමාව තුල පිහිටි වෙරළ කළාපයට අයත් ස්ථානයක් වන.....යන ස්ථානයේ යුෂ්මතා විසින් අනවසරයෙන් වැලි ඉවත් කිරීම සිදුකිරීමෙන් 1988 අංක 64 සහ 2011 අංක 49 දරණ පනත් වලින් සංශෝධිත 1981 අංක 57 දරණ වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනතේ 14(1) වගන්තිය කඩ කිරීමෙන් වරදක් කල බවද,එබැවින් ඉහත කී පනතේ 28(1) වගන්තිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කළ වගය.

අනවසර ඉදිකිරීම් සඳහා (කඩා ඉවත් කිරීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති විට)

01).වර්ෂ.....ක් වූ.....මස.....වන දින හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී මෙකී අධිකරණයේ අධිකරණ බල සීමාව තුල පිහිටි වෙරළ කළාපයට අයත් ස්ථානයක් වන.....යන ස්ථානයේ යුෂ්මතා විසින් අනවසරයෙන් .....ඉදිකිරීමක් සිදුකිරීමෙන් 1988 අංක 64 සහ 2011 අංක 49 දරණ පනත් වලින් සංශෝධිත 1981 අංක 57 දරණ වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනතේ 14(1) වගන්තිය කඩ කිරීමෙන් වරදක් කල බවද,එබැවින් ඉහත කී පනතේ 28(1) වගන්තිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කළ වගය.

02).තවද එකී දිනයේදී එකී ස්ථානයේදී හා එම ක්‍රියාකලාපයේදී ම ඉහත නම් සඳහන් වූදිත විසින් ඉහත කී පනතේ 31(2) වගන්තිය යටතේ කඩා ඉවත් කිරීමේ විධානයක් නිකුත් කර තිබියදී තවදුරටත් ඉදිකිරීමේ කටයුතු කිරීමෙන් එකී පනතේ 31(3 ඇ) වගන්තිය කඩකිරීමෙන් වරදක් කල බවද,එබැවින් ඉහත කී පනතේ 31(3 ඇ) වගන්තිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කල වගය.

අනවසර ගොඩකිරීම් සඳහා (ඉවත් කිරීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති විට)

01).වර්ෂ.....ක් වූ.....මස.....වන දින හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී මෙකී අධිකරණයේ අධිකරණ බල සීමාව තුල පිහිටි වෙරළ කළාපයට අයත් ස්ථානයක් වන.....යන ස්ථානයේ යුෂ්මතා විසින් අනවසරයෙන් ගොඩකිරීමක් සිදුකිරීමෙන් 1988 අංක 64 සහ 2011 අංක 49 දරණ පනත් වලින් සංශෝධිත 1981 අංක 57 දරණ වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනතේ 14(1) වගන්තිය කඩ කිරීමෙන් වරදක් කල බවද,එබැවින් ඉහත කී පනතේ 28(1) වගන්තිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කළ වගය.

02).තවද එකී දිනයේදී එකී ස්ථානයේදී හා එම ක්‍රියාකලාපයේදී ම ඉහත නම් සඳහන් වූදිත විසින් ඉහත කී පනතේ 31(ඇ)(2) වගන්තිය යටතේ පිරවීම් ඉවත් කිරීමේ විධානයක් නිකුත් කර තිබියදී තවදුරටත් පිරවීම් කටයුතු කිරීමෙන් එකී පනතේ 31(ඇ)(6) වගන්තිය කඩකිරීමෙන් වරදක් කල බවද,එබැවින් ඉහත කී පනතේ 31(ඇ)(7) වගන්තිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කල වගය
